

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 ◁◁(정) 통합관리동 건축공사에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 >>>>처

내 용

1. 업무개요

◁◁(정) 통합관리동 신설공사에 따른 건축공사 감리용역을 시행하였으며, 건축공사 준공 시점에 맞춰 감리용역도 준공되었다.

감리원은 실비정액가산방식에 따른 대가 산정으로 초급기술자 이상의 상주감리로 설계 및 계약을 체결하였다.

또한, 건축공사 감리는 본공사 기간 연장으로 인해 실배치 일수 기준으로 2차례의 금액 및 기간변경과 1차례의 기간연장을 통해 총3회에 걸쳐 설계변경을 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

본 용역의 과업지시서 및 「주택건설공사 감리업무 세부기준」에 따르면, 상주감리원은 1일 이상 공사 현장을 이탈하는 경우에는 사업주체에게 보고 후 승인을 득하여야 하며, 3일 이상 계속하여 공사현장을 이탈하는 경우에는 즉시 다른 동급 이상의 상주감리원을 지정하여 현장에 배치하여야 하며, 연차 유급휴가 등으로 이탈하게 되는

경우에는 해당 현장에 있는 동급 이상의 동일직종 또는 총괄감리원을 대체 상주원으로 지정하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023.3.26.일 일요일은 기성내역서에는 반영되어 있지만, 휴일 작업계획 제출 및 승인이 이루어지 않았으며, 공사감리일지도 미제출되어 투입여부를 확인할 수가 없다.

그리고 2023년 9월 9일부터 12월 25일까지 주말근무에만 **회에 걸쳐 감리원과 같은 회사에서 근무하는 직원이 2인이 번갈아 대체 근무를 신청하였고, ○○○○○사업단은 이를 승인하였다.

그러나, 승인과정에서 감리원 대체 투입에 대한 적정성 및 대체 감리원의 기술자 등급 등에 대한 검토가 부재하였음에도, 이를 지속적으로 승인하였다.

건축공사는 주말에도 다수 인원이 참여하였고, 중장비도 간헐적으로 사용하여 사고발생 위험성이 있음에도 불구하고, 과거 본 공사 투입실적이 없고 현장에 대한 이해도가 부족한 직원을 대체 투입하였다.

특히, 주말근무는 「근로기준법」 제56조 2항에 따라 통상시급의 가산수당 50%를 추가로 지급하도록 하였으며, 이에 따라 기성검사시 투입일수를 1.5배로 환산하여, **일로 계상되었다.

또한, 기성공사를 통해 확인해야 할 출근부를 보면 서명이 달라, 직관적으로 확인이 가능함에도 이에 대한 조치없이 기성처리 되었다.

관계부서 의견 ○○○○○사업단은 해당 감리용역에 대해 '23.03.17 감독지시서로 휴일공사 시행에 따른 감리원 배치 소요비용은 근로기준법에 따라 향후 설계변경

시 반영예정을 통보 하였습니다. 또한 시공감리(상주)는 1인 근무 형태로 현실적으로 사업기간 중 모든 주말·휴일 근무를 1인이 수행하기 어렵고, K-water 및 타기관 시공감리 현장도 1인 근무일 경우 휴가 또는 부득이한 사유 발생 시 해당 감리전문회사의 직무대행자(배치기준 부합)를 발주청 승인을 얻어 감리 업무에 지장이 없도록 필요한 조치를 취하고 있습니다.

휴일 직무대행자 중 이용덕 이사는 본 용역의 최초 착공(수) 신고서 제출('23.06월)시 현장 대리인으로 선임하여 경력증명서, 재직증명서 등의 서류를 제출하여 검토한 바 있으며, 이기훈 실장은 해당 용역 본사 담당자로서 현장에 대한 충분한 이해도를 가지고 휴일공사 시 안전·품질·시공관리를 적절하게 수행하였습니다. 또한, 본 공사는 안전관리 강화를 위하여 선제적으로 건설재해예방 기술지도 용역을 검토·시행('23.03.21)하여 준공시까지 무재해·무사고를 달성하였습니다.

그러나, 관련 기준에 따르면 비록 1인 상주임에도 대체 근무에 대한 없는 실정이며, 휴일 근무만 반복적으로 투입되었기 때문에 일시적인 상황이라 보기에는 무리가 있으며, 투입하기 전 합동 근무 등을 통해 현장 파악 등 선행작업이 없었으며, 승인과 정에서 이런 내용에 대한 검토가 부재한 실정이었습니다.

조치할 사항

① >>>>처장은 <<(정) 통합관리동 건축공사 감리용역 감독을 소홀히 한 관련자를 주의조치 하여 주시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○○○○사업단장은 향후 유사 사례가 재발되지 않도록 감독업무를 철저히 하여

주시기 바랍니다. (통보)